(권징 제4-1호 서식)

고소(고발)장

(권징책벌용)

고소(발)인

1. 성명: 차기성, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로
   주소: [redacted]
2. 성명: 정용진, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로
   주소: [redacted]
3. 성명: 최종일, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로
   주소: [redacted]
4. 성명: 김성동, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로
   주소: [redacted]
5. 성명: 김철수, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 시무장로
   주소: [redacted]

피고소(발)인

성명: 송재영, 나이: [redacted] 성별: 남, 직분: 위임목사
주소: [redacted]

죄과명

헌법 권징 제3조 2항 총회헌법, 제규정에 정해진 중대한 의무위반행위, 제5항 명예훼손행위, 제6항 직권남용행위, 제14항 교회 운영에 있어서의 부정과 공금유용, 배임 등 재정 비리행위 등

피고소(발)인의 죄과사실

1. **총회헌법, 제규정에 정해진 중대한 의무위반행위** 및 **직권남용, 배임 등 재정 비리행위** (권징 제3조 제2항, 제6항 및 제14항)

가. 카페 및 운영 관련

1) 피고소인은 2020년 6월 21일 당시 안양소재 신성교회에 부임하였고, 당시 신성교회는 교회 건축을 추진하고 있었습니다. 교회 매각과 동시에 현 부지를 (**종교부지**) 매입하여 건축을 시작하게 되었고 이후 피고소인은 목사 자격으로 교회 건축위원회에 참여하게 되었습니다.

건축 당시 교회 1층은 교역자 사무실, 소예배실 및 지역사회를 위한 공간으로 설계되었으나 이후 건축위원들의 건의로 소예배실을 없애고 지역사회를 위한 공간을 넓히기로 설계를 변경하였습니다.

그당시 피고소인은 선교를 위해서는 카페가 꼭 필요하다고 주장하였고, 원래 **종교부지에는 카페를 할 수 없지만** 건축법 시행령 제2조 13항에 의거 구내식당 내에 약 15평 정도는 휴게음식점으로 운영이 가능하다고 해서 그에 맞는 카페 형태를 검토하게 되었습니다.

하지만, 피고소인은 위 교회 시무장로이자 당회원들인 고소인들은 물론 건축위원회 위원들의 반대에도 불구하고, 교회 선교를 위하여 **1층 전체를 모두 카페로 사용하겠다**며 3억원이 넘는 공사 및 운영 예산을 요구하였습니다.

그에 대해 **고소인 등은** 아무리 선교 때문이라 하지만 카페를 확대하여 영업하는 행위는 **위법행위에 해당**하고 **향후 적발 시 취득세 및 재산세 추징** 등의 문제가 발생한다며 **극구 반대**하였음에도, 피고소인은 주변 교회 사례와 아는 지인인 변호사를 통해 자문(자문료 220만원 교회 예산 사용)을 받았는데 아무 문제가 없다며 1층 카페구역 15평 이외에 **1층 전체로 확대하여 인테리어 공사 후** 프랜차이즈 카페 사업을 진행하였습니다. 또한, 프랜차이즈 업체가 입점 조건이라며 사모를 대표로 임명하였습니다.

2024년 2월 정식으로 카페를 개업하였고, 영업을 진행하게 되었습니다. 이후에 카페 운영 제도화를 하기 위해 당회 의결을 통해 **카페 운영 규칙을 제정**하려 했지만, 피고소인은 교회의 카페 운영 참여를 싫어하여 운영 위원 이외의 성도를 참여 시키는 등 **피고소인의 방해로 제정되지 못하였습니다.**

피고소인은 카페는 프랜차이즈 업체와 계약한 **개인 카페라 주장**하며 교회와의 연결을 최소화하려 하였고, 카페 운영의 참여 뿐만 아니라 심지어 **감사도 제대로 받지 않았습니다.**

그 후 **의왕시청 세정과**에서, 인터넷 네이버를 통한 위 카페 홍보 내용을 근거로 현장실사 등 조사를 진행한 후, 취득세 면제 받은 면적이 종교목적으로 사용되어야 하는데 타 용도 (카페 등)로 사용되어 면제 받은 취득세를 추징 받았고, 최종 **취득세**

추징금 1억 3,278만원 상당을 고지 받아, 교회는 위 금액을 **납부**하였습니다.

그럼에도 불구하고, 피고소인은 카페 운영의 잘못으로 취득세 추징이 명백함에도 계속해서 위 취득세 추징금에 대해 교인들이 낸 헌금이 아깝지 않느냐라며 주무관청에 이의제기를 하자고 강력히 주장하여, 추징된 취득세에 대한 이의 제기 즉, **과세전 적부심을 청구**하며 그에 대한 변호사를 선임하였고, **변호사 선임 비용 (550만원) 역시 교회 재정으로 충당**하였습니다.

과세전 적부심 청구 패소 후, 취득세 과세 이의신청 여부에 대해서 당회에서 논의할 때에도 당회원 전원이 반대하였으나, 피고소인은 이를 받아들이지 않았고 이후 임시당회에서 재론되어 당회원들이 반대하였으나, 다음 날 부목사를 시켜 서울노회 유지재단에 가서 임의로 서류에 날인을 받아 끝내 임의로 이의신청서를 제출하였습니다. 이 사안은 대외적으로 제출되는 중요문서임에도 피고소인은 당회를 완전히 배제하고 독단적으로 진행한 직권남용 및 총회헌법, 제규정에 정해진 중대한 의무위반 행위입니다.

피고소인 주장대로 무리하게 진행된 **과세전 적부심 청구와 취득세 과세 이의신청**은 모두 **채택(패소) 되지 않았습니다.**

피고소인은 한 교회의 위임목사로서, 오로지 목양에 전념하고 당회원인 시무장로들과 서로 협력하여 교회의 부흥과 발전을 도모해야 함에도 불구하고, 위와 같이 **교회 위임목사로서의 직권남용 및 그 임무를 위배**하여 **교회가 부담하기에 엄청난 재정적 손실을** 입게 하였습니다.

2) 피고소인은 법 규정을 어기고 카페를 확장하여 영업함으로써 취득세 추징금을 납부한 후, [redacted] **290만원 상당을 추가로 추징**당하게 되자 **당회에서 위 추가 추징금을 카페 재정으로 납부하기로 결의**하였음에도 불구하고, 2025.5.18. 위 교회에서 제직회 회장직을 이용하여 임시제직회를 개최한 후, 전후사정을 잘 모르는 제직들을 상대로 **누구도 잘 모르고 실체도 불분명한 '비상재정조치권' (제직회장은 발동할 수 있다고 주장) 이라는 명목으로 위 추징금 290만원 상당을 교회에서 납부**한다는 내용으로 안건을 상정하여 결의함으로써 **교회 예산**을 **임의로 집행하여 재정적 손실**을 입혔습니다.

이 **'비상재정조치권'은** 헌법 권징 제3조 제2항에 위반되는 **근거 없는 자의적 권한 행사**입니다. 이는 **당회 결의보다 본인이 주장하는 비상재정 조치권이 더 우선한다는 생각**을 가지고 제직회를 진행하고 결의 하였기에 2항 **총회헌법, 제규정에 정해진 중**

대한 의무위반행위에 해당합니다.

피고소인은 법과 주위의 조언을 무시하고 개인의 판단으로 무리한 카페 운영으로, 교회는 취득세 1억3천여만원과 재산세 290여만원 및 변호사 비용 550만원등의 비용을 부담 하였고 이는 교회 재정에 중대한 손실을 초래한 행위 입니다.

나. 교회 건축 관련

1) 2023. 5월경 위 신성커뮤니티교회에서 교회내에 건축위원회 및 건축위원장이 정식으로 선임되어 운영중에 있었으므로, 카페 인테리어와 관련한 기존 설계를 변경하려면 당연히 위 **건축위원회의 결의 등 적법한 절차를 거쳐** 설계를 변경해야 하고, 기존 설계에 따른 자재가 발주되어 건축현장에 이미 입고되어 있음에도 불구하고, 피고소인은 위임목사라는 **직권을 남용하여** 임의로 인테리어 업자의 말만 듣고 카페 창틀을 큰 통창틀로 재발주하여 납품받은 후 기존 입고된 자재를 폐기 처분함으로써 교회에 **약 420만원 상당의 손실을 입게** 하였습니다.

2) 계속해서 그 시경, 피고소인은 2층 찬양대실 구조 변경 부분도 전항과 마찬가지로 건축위원회는 물론 그 누구와도 협의 없이 **임의로** 그 **직권을 남용**하여 기존 설계와 달리 목재 스탠드를 만들어 설치함으로써 **약 1,250만원 상당의 추가 건축비**가 소요되어 교회에 위 금액 상당의 **손실을 입게** 하였습니다.
위 1), 2) 관련된 구체적인 사항은 2023년 10월경 건축 시공사 엘림종합건설과 건축비 정산시 구체적인 내역을 알게 되었습니다.

3) 2023년7월2일과 같은 해 9월23일 위 교회 오지은 전도사와 그의 가족이 건축헌금 명목으로 각 1,000만원씩 총 2,000만원을 헌금하였으며 당연히 교회 건축헌금 계좌에 입금하여 관리하고 사용해야 함에도 불구하고, 피고소인은 임의로 **직권을 남용**하여 위 **건축헌금을 위 오지은 전도사 개인 계좌로 송금하도록 지시**한 후
그중 **1,000만원**을 건축위원회의 어떠한 결의나 승인 없이 일자 불상경 **임의로 사용**하였고, 위 사실이 교회의 건축 감사 도중 적발되어 감사팀으로부터 사용하고 남은 금액은 교회 재정에 입금하라는 요구를 받았는데도 이에 불응하면서, 2024. 12. 31. **나머지 1,000만원도** 선지급 형태로 인테리어 업자에게 **임의로 송금**함으로써 그 **직권을 남용**하여 교회에서 정한 **재정 사용 절차를 위반**하고 **재정적 손실**을 입혔

습니다.

다. 그 외 교회 운영에 있어서의 총회헌법, 제규정에 정해진 중대한 의무위반행위 및 직권남용, 재정 비리행위

1) 위에서 언급하였던 카페 사업은, 당시 교회 예산에도 책정된 바 없던 약 3억 5,000만원 상당이 투자되었고, 당시 당회에서는 카페의 대표를 장로나 담당 교역자 등으로 해야 한다고 검토하던 중이었는데도, **피고소인은** 오픈카페의 (프랜차이즈 본점) 요구라 주장하며 자신의 배우자인 **사모를 대표**로 해야 한다고 **강력하게 주장**하여,

결국, 사모를 개인사업자로 등록한 후 카페 대표로 영업을 하게 함으로써 목회자의 사모 역할보다는 카페 영업에 주력하게 하고, 피고소인 본인도 목사의 직무보다는 카페 영업에 전적으로 신경을 쓰며 관여하였습니다.

위와 같은 상황을 거쳐 피고소인은 **당회의 결의나 그 어떤 적법절차도 거치지 않고 직권을 남용하여** 카페의 전반적인 관리라는 당초의 대표 임명 취지와는 달리 근로 명목으로 임의로 위 **사모에게 월 220만원씩(경비 제외) 급여 명목으로 지급**함은 물론 개인사업자라고 주장하면서 교회 내 재정감사에도 성실히 응하지 않고 2025년부터는 당회에서 정한 카페 영업에 관한 어떠한 보고도 하지 않는 등 **교회에서 정한 절차를 위반하고 재정적 손실**을 입히고 있습니다.

카페의 대표는, 카페 내 모든 활동에 책임을 져야 함에도, 감사나 실적보고 등은 본인의 일이 아닌 것처럼 행동하고, 교회 카페 운영위원회의 실적보고 요청에도 불구하고 사적인 전화로는 연락을 하지 말고 메일을 통해서 하라고 하는 등 오직 근로만이 대표로서 책임을 다한다는 태도를 보이고 있습니다.

2) 피고소인은 이외에도 다수의 사안에서 교회법이나 당회결의, 결의절차를 무시하고 독단적으로 행정·재정을 집행 하였습니다.

당회 결의 없이 본인이 소집한 임시제직회 (2025년5월18일) 에서 **당회에서 협의 중인 사안** (당회에서 추가 논의하기로 한 방송실 업무대행 계약을 결의 없이 단독 체결) 이나 **이미 결정된 사안** (예꿈공동체 전도사 장학금 지급 건) 을 **번복** 하였고, **당회원 이외 교인의 당회 참석 여부**를 **·당회 결의 없이** 일방적으로 당회 장소를 본당으로 변경하고 **누구나 참석**할 수 있다고 발표하였습니다.

그리고, 임시 제직회에서 **정상적으로 운영 중인 재정팀을 근거 없이 교회법을**

지키지 않는 부정적인 집단으로 규정함으로, 성도들간에 불신을 조장 하였습니다.

또한, 당회에서 결의된 교회 마크 사용 기준 위반과 신규 교인 명단 당회 미보고, **세례식을 예배 이후에 별도 거행**하는 등으로 공동체 질서와 신뢰 붕괴를 초래 했습니다.

2025.5월부터 **정기 당회를 고의로 열지 않고**, 시무 장로들이 요청한 여러 차례의 **임시 당회도 한 차례도 개최하지 않았습니다.**

피고소인의 행위는 헌법 권징 제3조 제2항(총회헌법, 제규정에 정해진 중대한 의무 위반행위) 및 제6항(직권남용 금지), 제14항(재정 비리 및 공금 유용 금지)을 명백히 위반하는 것으로, 이에 따른 권징책벌이 불가피합니다.

2. 허위사실 유포 명예훼손행위 (권징 제3조 제5항)

가. 2025. 4. 13.경 위 교회 제직회 석상에서 피고소인은 제직회 회장으로서 회의를 진행하는 가운데 참석 제직회 회원들을 향하여 위 교회 시무장로이자 당회원들을 상대로 "장로들이 오지은 전도사를 쫓아냈다,"라며 사실이 아닌 **허위사실을 유포**하여 위 **시무장로들의 명예를 훼손**하였습니다.

나. 2025. 5. 18.경 임시제직회 석상에서도 **당회시 장로들과 서로 주고 받은 대화 내용**을 **미리 자료로 준비하여** 앞뒤 설명 없이 오직 해당 문구만을 참석 제직회원들에게 공개하고, 또한 특정 장로의 이름을 실명 거론하며 인사 관련 발언 일부를 공개함으로써, 청중이 장로[illegible] 부정적으로 인식하도록 의도하였습니다.

특히, 당시 부목사 사임 사유를 '**장로들의 압박**'**으로 허위 유포**하여, 제직회원들에게 장로진 전체가 목회자를 압박·퇴출시킨 것처럼 오해하게 하였습니다. 이는 단순 개인 비방을 넘어, 교회법에서 정한 당회의 권위와 신뢰를 근본적으로 훼손한 중대한 **명예훼손 행위**입니다.

고소(고발) 경위 및 내용

1. 당사자 관계

가. 고소(발)인

고소(발)인들은(이하 '고소인'이라 한다) 안양노회 산하 신성커뮤니티교회 당회원이자 시무장로들입니다.

나. 피고소(발)인

피고소(발)인(이하 '피고소인'이라 한다) 송재영 목사는 2020. 5.경 위 교회에 부임하여 현재까지 시무하고 있습니다. 아세아연합신학대학교를 졸업하고 장로회신학대학교 신학대학원에서 목회학석사(M. Div) 과정을 마치고 목사안수를 받았습니다. 이후 아세아연합신학대학교에서 신학석사(Th.M.) 학위를 취득하였으며, 장로회신학대학교 신학대학원에서 목회상담을 전공으로 신학박사(Th.D.) 학위를 받았습니다. 여러 교회를 거쳐 예수소망교회 교구 목사로 사역하다가 본 교회에 부임하게 되었습니다.

2. 고소 경위

신성커뮤니티교회는 역사가 38년 된 교회이며, 안양시 관양동에 있다가 의왕시 포일동으로 이전하여 건축된 교회입니다. 신성커뮤니티교회는 오랜 시간 하나님의 은혜 아래 사랑과 믿음으로 세워져 온 공동체입니다. 그러나 안타깝게도 담임목사와 시무장로들 간의 깊은 갈등과 불신이 교회 내에 드러나며, 성도들이 큰 혼란과 아픔 속에 놓이게 되었습니다.

이 고소장은 단순한 사실 전달을 넘어서, 한 교회의 상처 입은 구성원들이 공동체의 정의와 회복을 간절히 바라는 마음에서 올리는 글입니다. 신성커뮤니티교회는 하나님의 말씀 위에 세워진 공동체로서, 사랑과 질서, 그리고 성도의 존엄이 지켜져야 할 자리입니다. 그러나 담임목사 송재영 목사의 교회의 질서를 무너뜨리는 반복적인 교회법 위반 행위는 이 신성한 공동체의 질서를 무너뜨리고, 많은 성도들의 마음에 깊은 상처를 남겼습니다.

피고소인은 부임하여 시무하면서 교회법 위반행위와 당회를 부정하고, 장로교 통합 교단에 속한 교회임에도 교단 마크 보다는 교회 자체 제작 마크에 집착하는등 본인의 뜻대로만 교회를 운영하고 있어 정상적인 교회 운영을 기대할 수가 없고, 이로 인하여 성도들은 물론 교회가 큰 피해를 입고 있어, 고소인들은 어쩔 수 없이 함께 뜻을 모아 교회의 안정과 질서의 회복을 위하여 본건 고소에 이르게 되었습니다.

특히, 피고소인은 교회 운영에 당회원들을 배제하고, 전단주의적인 행위로 인하여 교회의 운영질서를 어지럽히고 있습니다. 뿐만아니라 부임한 후 오로지 교회와 성도들을 위한 목양에만 전념해야 함에도 불구하고, 카페 사업이 지역 사회의 선교라는 소명을 가장한 채 개인 카페를 불법적으로 운영하면서 교회로 하여금 취득세 및 재산세를 추징당하게 하는 등 재정적으로 교회에 막대한 피해를 입히고 있습니다.

당회장과 당회원은 교회 운영에 있어 서로 협력하여 교회치리와 행정에 참여하여야 함에도 불구하고, 피고소인은 본인의 의견만이 정의이고 바른길이라고 주장하고, 당회장은 교회 행정 전반에 걸쳐 모든 결정권을 가지고 있다고 주장하고 있습니다.

최근 들어서는 당회에서도 본인의 주장이 관철되지 않으면 마치 다른 당회원들이 사전에 모의하여 본인을 핍박하고 있다고 주장하고 있고, 제직회 등 공공연한 장소뿐만 아니라 피고소인을 잘 따르는 권사들이나 새신자들에게 교회 여론을 따로 형성하는 행동을 하고 있습니다.

최근에는 당회를 부정하여 당회에서 결정된 사항이거나 논의중인 사항을 제직회장 권한으로 임시 제직회를 열어 참석 제직회 회원들에게 안건을 왜곡되게 설명하고 거수로 통과시키며, 정기 당회 및 당회원들이 요청한 임시 당회를 개최하지도 않는 등 당회장의 권한을 일탈하여 행사하였습니다.

또한, 제직회등 공적 회의 석상에서 장로들을 비난하는 허위 발언을 하여 시무장로들의 명예를 심각하게 훼손하였고, 정당한 문제 제기를 '목회 방해'라며 무력화하려는 태도를 보였습니다.

피고소인의 행위는 교회라는 신앙 공동체 안에서 발생했기 때문에, 단순한 개인적 문제가 아니라 공동체 전체의 신뢰와 질서를 무너뜨린 중대한 위법 행위입니다. 신앙 공동체 안에서 목회자와 장로, 성도는 서로를 세우고 품어야 할 존재입니다. 그러나 지금 신성커뮤니티교회는 그런 건강한 질서가 무너졌습니다. 이 고소장은 회복을 위한 요청입니다. 하나님의 공의와 사랑이 다시 교회 안에 자리잡을 수 있도록, 공정한 조사와 판단을 간곡히 요청드립니다.

3. 고소 내용

가. 총회헌법, 제규정에 정해진 중대한 의무위반행위 및 직권남용, 배임 등 재정 비리 행위 관련

1) 카페 및 운영 관련

본 교회 부지는 의왕시 지구단위계획에 따라 종교부지에 해당됩니다. 따라서 종교시설 외에는 건축 및 사용이 불가합니다.

기존 교회의 부지를 매입한 후 멸실처리를 하고 그곳에 현재 교회를 건축하였습니다. 당시 지방세특례제한법 제50조(종교단체 또는 향교에 대한 면제)에 따라 취득세를 면제 받았지만, 건축법 시행령 제2조 제13항에 의거 허가 받은 카페 부분 15평에 대해서는 취득세를 납부하였습니다.

교회 신축 설계시 1층은 교역자 사무실, 소예배실 그리고 나머지는 지역사회를 위한 공간으로 설계되었으나, 건축위원회에서 일부 위원이 교회 공간을 지역사회에 공개하여 이용토록 하자는 의견을 제시함에 따라 지역사회를 섬기기 위한 공간을 넓히고자 소예배실을 없애고 지역사회를 위한 공간을 넓히기로 의견을 모아 건축이 진행되었습니다.

그런 상황에서 피고소인은 공간 활용에 대한 충분한 의견 수렴 없이 일방적으로 선교를 위해서 카페가 꼭 필요하다고 주장하였고, 종교부지라 하더라도 건축법 시행령 제2조 제13항에 의거, 구내식당 내에 휴게음식점을 50제곱미터(15평 정도) 이하로는 운영이 가능하다는 판단하에 그에 맞는 카페 형태를 찾기 위하여 카페 투어를 진행하였습니다.

하지만, 본인이 최종 결정하여 제시한 카페 형태는 고급 프랜차이즈점 운영으로, 지역사회를 위한 공간과 당시 사무실로 계획된 공간 전부를 카페로 활용하겠고, 그에 따른 초기 공사 예산으로 2억5천만원 상당을 요구하였습니다. (증거1 : 신성커뮤니티교회와 오픈커피의 업무협약을 위한 비용 산출내역) 이에 대해 건축위원들이 고급 카페를 운영하는 것은 지역사회를 위하는 공간이 될 수 없고, 또한 카페를 확대하여 영업하는 행위는 법에 저촉되는 행위이므로, 향후 적발될 경우 취득세와 재산세 등을 추징당하는 문제들이 발생할 수 있다는 점을 지적하며 수차례에 걸쳐 강력하게 반대하였습니다.

2023년11월7일 취득세 감면 신고시에도 시청 담당자가 유지재단 세무사에게 카페를 구내식당과 구분 운영해야 한다고 언급하며 이를 어길시 나머지 면적에 대하여 취득세를 소급하여 부과 하겠다고 경고하기도 했습니다.

그러나 피고소인은 교회의 설계 목적과 당회의 반복된 반대에도 불구하고, 개인적 판단과 외부 자문을 (지인 변호사를 통해 자문 - 자문료 220만원, 교회 예산 사용) 근거로 카페 확장이 아무런 문제가 없음을 주장 (증거2 : 교회 구내식당 내 휴게음식점(카페) 관련 해당 시설의 설치 운영의 적법성등에 대한 검토) 한 후, 당회 및 제직회 승인을 받고 '오픈커피'라는 프랜차이즈 업체와 계약을 본인이 직접 진행하여 체결하고 영업을 시작하였습니다.

계약 후 당회원들이 계약서를 검토하는 과정에서 많은 독소조항이 있었지만 특약사항에 『오픈커피2 의왕점 대표는 송재영씨 본인 또는 가족으로 한다』 라는 독소조항이 있어, 삭제하도록 강력하게 요구하고, 향후 법인세 문제를 예상하여 문제시 공동의 책임을 지자는 문구를 기재하자고 요구하였으나, 가맹점 본부가 거절하여 카페가 『건축법 시행령 제2조 제13항 다항목에 의거하여 허가받은 휴게음식점임을 이해하고, 점포 운영에 필요한 컨설팅 및 경영지도를 법령에 맞게 지도한다』 라는 조항을 오히려 추가시키기도 하였습니다. (증거자료3 : 오픈카페 프랜차이즈 계약서)

하지만, 피고소인은 2024년 4월 28일 권사회 간담회에서나 취득세 추징문제로 카페대표 교체를 요구한 2025년 1월 정기당회에서 목사 본인이나 사모 명의로만 하기로 본사와 계약되어 있다고 사실과 배치되는 주장을 반복적으로 하기도 했습니다.

이후 경기도내 지방자치단체의 부지 전용 사용 부분에 대하여 전수조사를 한다는 언론기사를 건축위원회에서 공유 (2024년 1월 31일) 하며 피고소인에게 카페 영업에 대한 여러 문제점을 재차 지적하였으나 그때마다 피고소인으로부터는 아무런 문제가 없다는 답변만 돌아올 뿐이었습니다. (증거4 : 국민일보 기사)

그런 일이 있고 나서 의왕시청 세정과에서, 인터넷 네이버에 올려져 있는 본 교회 카페에 대한 홍보자료(1층 전체 면적을 카페로 사용)와 현장 실사 조사를 근거로 하여 '지방세특례제한법' 제50조(종교단체 또는 향교에 대한 면제) 제1항 제3호 "해당 용도로 직접 사용한 기간이 2년 미만인 상태에서 매각, 증여하거나 다른 용도로 사용하는 경우"를 위반했다는 이유로 최종 취득세 추징금 1억 3,278만원 상당을 고지받고 납부하여 성도들의 헌금이 불필요하게 소모되는 심각한 재정 손실이

발생하였습니다. (증거5 : 지방세 과세 예고서)

보통 사람이라면 아니 일반적인 목회자라면, 본인의 잘못된 판단과 직권남용에 따른 행동으로 인해 교회에 막대한 재정적 손실을 끼쳤다면 담임목사로서 재정적 손실에 대한 책임과 시정 조치를 취했어야 함에도 그 의무를 이행하지 않았고, 카페 대표인 사모도 대표를 내려놓아야 함에도 불구하고, 피고소인은 오히려 카페는 위법적인 행위를 한 적이 없다며 변호사를 고용해서라도 과세전 적부심을 신청해야 한다고 주장하였습니다.

피고소인은 카페가 내부 디자인 초기부터 1층 전체를 카페로 계획하고 실제로 그렇게 운영하여 위법 사실이 분명한데도 불구하고 변호사와 충분히 검토하였고 소송에서 이길 수 있다는 주장과 취득세 추징금이 교회가 감당하기에 너무 크기에 사실관계가 너무 분명하여 이길 수 없다는 일부 당회원의 반대에도 불구하고, 변호사를 고용 (550만원, 교회비용) 하여 과세전 적부심을 신청하게 되었습니다. (증거6 : 과세전적부심 심사 청구서)

이후, 피고소인은 당회 결의도 없이 성도 몇 명을 교회 내 카페 과세 대응위원회라는 조직을 임의로 만들어 운영 (증거7 : 2024년10월20일 주보 공동체소식) 하였고, 교인들에게 탄원서 서명을 받는 등 과세전 적부심 자료를 만들어 주무 관청에 제출했지만, 채택되지 않았습니다. (증거8 : 과세전적부심 결정 통지)

이 과정에서 과세전 적부심 청구서에 사실이 아닌 부분이 적시되었고, 담임목사와 카페 대표인 사모의 특수관계가 언급되는 등 많은 문제점이 드러나기도 했습니다.

이후, 취득세 과세 이의신청 여부에 대해서 당회를 개최하여 논의를 할 때에도 당회원 전원은 "어차피 교회가 [redacted] 규정을 어겨 영업을 했는데, 어떻게 안 했다며 거짓말을 할 수 있고, 교회가 송사에 휘말리는 것은 지역사회와 성도들에게 덕이 되지 않으며, 신앙적 양심을 위해서라도 이의신청을 하지 않기로 하자"라며 교회의 대외적 신뢰와 성도의 신앙적 양심에 반하는 행위를 하지 않기를 요구 (증거9 : 2025년1월25일 당회록) 하였으나, 피고소인은 이를 받아들이지 않고 이후 임시당회에서 재론되어 당회원들이 반대하였으나, 다음 날 부목사를 시켜 서울노회 유지재단에 가서 서류에 날인을 받아 끝내 임의로 이의신청서를 제출하였습니다. (증거10 : 2025년3월23일 임시당회록)

이 사안은 교회 대외적으로 제출되는 중요문서임에도 피고소인은 당회를 완전히

배제하고 피고소인 혼자서 독단적으로 진행한 중대한 위법행위입니다. 이후 2025년 4월5일 취득세 과세에 대한 이의 신청 청구 취하건으로 임시당회를 소집 요구 하였으나, 이 또한 묵살 당하였습니다. (증거11 : 2025년4월5일 임시당회소집요구서)

서울노회 유지재단에서는 당연히 지교회 당회에서 결의되어 제출된 문서로 알고 직인을 찍어주었던 것이지, 설마 지교회 당회에서 결의되지도 않은 사항을 가지고 왔으리라는 생각은 추호도 할 수 없었기에 직인을 날인 해 주었다는 답변을 해 주었습니다.

피고소인은 아직도 성도들에게는 교회는 카페 사용에 있어 정당하게 사용하고 있고 위법을 하지 않았고, 주무 관청의 오해로 생긴 일이라고 주장하며 사실을 호도하고 본인의 잘못을 희석화 시키고 있습니다

결과적으로, 두 차례의 취득세 과세에 대한 이의제기는 모두 교회의 패소로 확정되었고, (증거12 : 취득세 이의신청 결정 통지) 취득세 추징에 따른 후속조치로 의왕시청으로부터 2024년도분 290만원 상당을 재산세로 추징당한 사실이 있으며, 이에 대해 당회에서는 카페 재정으로 위 추징금을 납부하기로 결의하였습니다. (증거13 : 2025년3월29일 당회록①)

하지만 피고소인은 당회 결의를 무시한 채, 제직회장 직권으로 임시제직회(2025.5.18)를 개최하여 제직회장 직권으로 누구도 잘 모르고 실체도 불분명한 '비상재정조치권'으로 이라는 명목으로 위 취득세를 안건으로 상정한 후, 위 추징금을 교회 재정으로 납부하기로 결의시켜 교회 예산을 임의로 집행하여 재정적 손실을 입혔습니다. (증거14 : 2025년5월18일 제직회 회의록)

이 '비상재정조치권'은 피고소인의 근거 없는 자의적 권한 행사입니다. 이는 당회 결의보다 본인이 주장하는 비상재정 조치권이 더 우선한다는 생각을 가지고 제직회를 진행하고 결의 하였기에 총회헌법, 제규정에 정해진 중대한 의무위반행위에 해당합니다.

이 일과는 별도로 취득세 추징에 따른 후속 조치로 교회내 개선방안을 만들고자 당회에서 위원회 및 위원들을 임명하였고, 위원회에서 수차례에 걸쳐 회의를 진행한 후 『1.법대로 15평 이내에서만 영업하는 것입니다. 2.현재 카페 운영 형태의 재검토가 필요합니다. 3.카페 대표는 교체되어야 합니다. 4.카페의 연속성을 위해서는 운영 및 평가기준이 필요합니다.』 등 4가지 개선방안을 마련하여 당회에 보고 (증거15 : 카페 운영에 관한 보고서) 하고 당회 결의를 요청하였으나 피고

소인은 자신의 생각과 맞지 않는다며 상정조차 아예 하지 않고 거절하기도 했습니다. 이후에 이를 위하여 임시당회를 요청 하였으나 당회를 개최하고 있지 않습니다. (증거16 : 2025년6월15일 임시당회 소집요구서)

이 외에도 피고소인은, 프랜차이즈 개인 카페임을 내세워 여러 차례 실질적 소유는 교회이지만, 교회가 출자한 자금이나 물품들의 운영권은 카페 대표에게 있다는 논리를 앞세우며 카페 운영에 교회가 전혀 개입하지 못하게 하고, 감사 등 어떠한 의무 또한 성실히 이행하지 않고 있습니다. 마찬가지로, 카페 운영이나 행정은 엄연히 카페 대표가 있는데도 불구하고 피고소인이 대표인 것처럼 모든 것을 대행하고 있습니다.

개인 카페라 주장하면서 부교역자들 근무를 저녁 10시까지 시키고, 파트 전도사인 오지은 전도사에게 카페 재정을 관리하도록 하는 이해되지 않은 일을 하고 있습니다. 당회에서는 수차례 부교역자들에게 카페 관련 근무를 시키지 말고 카페 근무 인원으로 충당하라고 요청 하였지만 관리 집사를 채용한 2025년 2월까지 지켜지지 않았습니다. (증거17 : 2024년9월28일 당회록) (증거18 : 2024년4월27일 당회록①)

2024년 1월 카페 운영 초기부터 정책당회에서 임명된 카페 운영위원회에서 카페에 대한 전반적인 운영 및 감사 규정을 만들기 위하여 준비 중이었는데, 피고소인이 회의에 직접 참석하여 운영 및 감사 규정보다는 카페 수익금으로 어떻게 선교에 활용할 것인지에 초점을 맞추어 제정할 것을 요구하였고, 회의 자리에 무단으로 위원도 아닌 성도를 참석시켜 회의의 본질을 흐리게 하고 결국 결론에 이르지 못하게 한 일도 있습니다. 이후 이 상황에 대하여 당회에서 지적하자 개인적으로 사과까지 하였습니다. (증거18 : 2025년4월27일 당회록②)

2024년 귀속 카페 감사시 당회에서 본인이 감사위원을 임명해 놓고, 카페는 감사 대상이 아니다 라고 주장하고, 자료 작성 시간이 부족하다는 변명으로 자료를 제대로 제출하지도 않아 파행적으로 운영되었습니다. 사모 또한 재정감사에 대해 부정적이었고, 2024년 카페 실적을 (증거19 : 2024년 카페 영업 현황) 근거로 조사한 결과 매출 대비 매입 내역이 당초 사업계획보고(35%) 시나 주변의 일반 카페와의 구조(보통 35%를 넘지 않음)와 다르게 높은 관계(45%) 로 매입 전표나 매입 장부를 요구하였으나, 가맹점 본사와 비밀 사항이라 하여 본사에 전화하니 본사로 와서 보시고 가라 해서 자료 제출 거부로 받아들였습니다.

전수조사가 불가능한 상황에서 큰 금액 위주로 지출내역 증빙을 요구하였고 (증거20 : 감사위원회 약식 공문) 일부 자료 (카드매출 영수증 등)를 제출받아

감사하니 2024년 12월 24일 매입 자료에서 개인용도로 사용한 부분 (증거21 : 해당 영수증) 이 발견되어 시정조치 하기도 했습니다.

2025년 4월초, 교회 당회(2023.12.30.)에서 결의 (증거22 : 2023년12월30일 당회록) 하여 임명한 카페 세무 관련 대리인 (월 5만원 지급)을 당회 결의도 없이 피고소인 임의로 계약을 해지하고 새로운 세무기장 담당자를 임명하였기에 이를 당회에서 정식으로 논의하고자 임시 당회 소집 (2025.4.17.)을 요구 (증거23 : 2025년4월17일 임시당회 소집요구서) 하였으나 이에 응하지도 않았습니다.

2025년 올해부터는 결산하는데 시간이 과다하게 소요된다는 등의 여러 가지 이유를 들면서, 정기당회(2024.1.27)에서 월 1회 수입 지출을 당회에 보고하기로 한다는 결의사항 조차도 지키지 않고 있습니다. (증거자료24 : 2024년1월27일 당회록)

2025년 7월 13일 제직회에서는 모두 발언을 통해, 당회에서 결정된 카페 실적보고를 구체적인 설명도 없이 정보 공유의 왜곡성, 운영 주체의 명확성, 정보 접근의 균형, 사역실행위원회 중심의 보고의 이유를 들어 제직회에 보고하지 않겠다고 주장하는 등 교회법 절차를 완전히 무시하고 독단적인 행동을 하고 있습니다. (증거자료25 : 2025년7월13일 제직회 녹취록 발췌본)

2) 교회 건축 관련

본 교회는 그동안 쌓여 있던 부채를 해결하기 위하여 2018년부터 건축위원회를 구성하여 대체부지를 알아보며 교회 이전을 준비하고 있었습니다. 2021년 대체부지가 확정되어 기존 교회 부지를 매각하고 현재 종교부지인 자리를 매입하여 교회를 건축하게 되었습니다.

피고소인은 정식으로 건축위원으로 위촉되지는 않았으나 위임 후 위임목사로서 교회 건축에 목회 철학을 담아야 한다는 주장과 명분으로 건축위원회에 참석하게 되었고, 이후 본인의 추천업체 또는 본인이 원하는 방향으로 (일부는 건축위원들과 협의를 거쳤으나) 건축위원들과 전혀 협의도 없이 독단적으로 결정하고 집행하여 건축비가 인상됨으로써 교회 건축재정에 손실을 입혔습니다.

피고소인은 이후 건축위원회 감사에서, 담임목사의 과다한 건축과정에 대한 간섭

지적에 대하여 본인의 건축과정에서의 직,간접적인 간섭은 교회의 담임목사로 포괄적 대표권을 가지고 있으며, 교회에서 특정 목적을 가지고 생긴 어떤 위원회이든 교회의 포괄적 대표권 지휘 아래 있는 것이라 주장하며, 본인의 건축위원회 활동 또한 아무 문제 없다고 주장하고 있습니다.

피고소인은 죄과 사실에도 언급하였듯이, 카페 사업 확장을 위하여 인테리어업자의 말 한마디에 건축위원회의 사전 결의 없이 1층 카페 창틀을 기존 설계와 다르게 변경하여 자재를 구입한 후 설치하고 기존 자재를 폐기함으로 인하여 약 420여만원이 추가 소요 되었고, 2층 찬양대실 구조 또한 누구와도 협의 없이 임의로 변경하여 목재 스탠드를 설치함으로써 약 1,250여만원의 추가 건축비가 소요되어 교회에 손실을 안겨 주었습니다. (증거26 : 신성교회 도급변경 정산내역서)

본 교회 오지은 전도사 (일천만원, 23년 9월 23일, 건축헌금 오브제사용)와 그 가족(일천만원, 23년 7월 2일, 건축헌금)이 합하여 헌금한 이천만 원의 건축헌금 (증거27 : 2023년7월9일, 2023년10월1일 주보 향기로운예물) 역시 그 목적대로 사전 승인 받아 사용하는 것이 마땅한데도, 피고소인은 건축위원회 결의도 없이 본인이 지시하여 위 건축헌금을 오지은 전도사 개인 계좌에 입금하게 하여 건축위원회 사전 승인 없이 임의로 사용하였고, 그런 상황이 교회 건축 감사팀의 감사로 밝혀진 후 남은 금액을 속히 교회 재정 계좌로 입금하라는 요구에도 불응하며 개인 계좌에 보관하다가 2024년 연말에 인테리어 업자에게 선지급 (실제 공사는 2025년 3월, 세부 견적 미제출) 하는 방법으로 위 건축헌금을 임의로 사용하였고, 사후 제출 받은 입금증은 날인도 없었습니다. (증거28 : 사후 제출된 목적헌금 내역 및 입금증)

아무리 목적헌금이라도 건축을 위해 헌금 되었다면 교회 건축위원회와 건축재정을 통해 사전 심의 및 결의를 받은 후 집행되어야 함에도, 피고소인은 위임목사라는 지위를 이용하여 적법절차가 아닌 비정상적인 방법으로 교회 재정을 교회 카페 인테리어에 임의로 집행한 책임을 묻지 않을 수가 없습니다.

또한, 피고소인은 목적헌금은 목적을 위해 사용된 그 상태가 증빙의 의무를 하는 것으로 사용 후 별도의 보고나 증빙의 의무가 필요 없다고 일방적으로 주장하기도 하는 등 교회의 질서를 무너뜨리고 공동체의 신뢰를 현저히 훼손하고 있습니다.

위 목적헌금을 당회나 제직회 등 여러 보고서에서 이미 건축헌금에 포함하여 여러

차례 보고가 되었고, 본인도 사전에 인지된 사항인데도 피고소인은 오히려 건축 감사 후 목적헌금을 건축헌금에 포함하면 안 된다고 주장하면서 규정 위반이라고 주장하기도 했습니다.

3) 그 외 교회 행정 및 운영 관련

피고소인이 위임목사로서 교회를 운영하는 위법행위 및 행태에 대해서는 죄과사실에 언급하였지만, 그 외 전반적인 교회 운영에 대해 말씀을 드리고자 합니다.

가) 2025년 4월 27일 당회 (증거자료29 : 2025년4월27일 당회록) 에서 처음 거론된 영상업체 선정계약에 대해 당회장과 인사위원장이 추가 논의 후 당회에서 논의하기로 결정했지만 피고소인은 당회의 결의 없이 일주일만인 같은 해 5. 4. 독단적으로 계약을 체결하고 재정부에 대금 지급을 강요하였습니다. (계약서 내용도, 통상적인 대금 지급방식인 매월 지급이 아니라 일시불로 1년치를 선납으로 지급하는 조건이었음) (증거자료30 : 신성커뮤니티 방송실 업무대행계약서)

이에 대해 당회원들은 임시 당회를 소집 요구 (증거31 : 2025년5월10일 임시당회 소집요구서) 하여 업무대행계약 취소를 요구하려 하였으나 임시 당회는 역시 소집되지 않았고, 결국 계약금이 지급되지 않아 계약은 무효화 되었으며 위와 같은 위법한 행정절차를 진행한 책임을 묻지 않을 수가 없습니다.

이 후 같은 해 5월10일 당회 결의 없이 담임목사의 제직회 소집권한으로 '공동의회에서 통과된 예산 집행 건'이라는 안건으로 임시제직회를 소집하였고, 피고소인은 당회에서 진행중인 안건임에도 불구하고 제직회장 권한으로 제직회원들에게 왜곡되게 설명하고 제직회장 개인의 의견대로 영상업체를 선정할 수 있도록 해 달라는 안건으로 거수로 투표를 진행하여 의결하기도 했습니다.

나) 또한, 동 제직회에서 예꿈공동체(영유아부) 담당 파트전도사 사례비를 미리 예산 편성된 사례비 (월 100만원, 장학금 연 200만원) 보다 장학금이 제외된 월 100만원으로 당회 결의된 건은 문제가 있다고 설명하며, 당초 예산 편성시 편성된 장학금을 지급하여야 한다고 주장하면서 피고소인이 직접 안건 제안 설명을 한 후 거수로 투표를 진행하여 의결하기도 했습니다. (증거14 : 2025년5월18일 제직회 회의록)

당시 임시 당회까지 열어 토의 후 의결하고 전도사 본인과 계약서까지 작성한 사실이 있는데도 당회장 개인 의견과 맞지 않는다고, 당회에서 이미 결정된 사항을 무시하고 처리 하였던 것입니다. (증거자료32 : 2025년2월23일 당회록),

이런 식으로 제직회 결의사항도 아닌 내용을 가지고 제직회를 임의로 소집하여 성도들 간의 갈등과 불신을 조장 하였고, 당회에서 결의된 사항을 피고소인 의도에 맞지 않고 본인은 서명하지 않았으므로 당회 자체가 무효라고 주장하고 있습니다. 하지만, 당회록는 서기를 통해 다음 당회에서 보고 되었고, 받기로 동의를 받은 상태로 당회장은 무슨 이유에서인지 아직도 서명하고 있지 않은 상태입니다.

다) 같은 임시 제직회에서 당회에서 결의된 위법 운영에 따른 카페 면적에 부과된 재산세를 교회에서 납부하자는 건을 용어도 전혀 생소한 '비상재정 조치권'이라는 당회장 권한을 사용하여 직권으로 무효화하고 임시 제직회에서 찬반 거수로 진행한 후, 교회의 모든 재정집행 권한은 피고소인에게 있으며, 앞으로는 본인의 권한대로 집행하겠다고 공언하면서 38년간 교회 내규 및 관례를 통해 유지되어 온 재정집행에 관한 질서 (전결 규정) 를 완전히 흔들어 놓았습니다. (증거자료33 : 재정청구서) (증거14 : 2025년5월18일 제직회 회의록)

라) 특히 피고소인은 당회 구성원들이자 시무장로인 고소인들의 동의 없이 동 임시 제직회 석상에서, 앞으로 당회는 기존 당회 개최장소인 '공간이레2'가 아니라 본당에서 성도들이 방청하는 가운데 개최하겠다고 일방적으로 발표함으로써, 사전에 당회 구성원들의 동의를 거쳐야 하는 절차를 무시하고 당회에 대한 불신감을 모든 성도들에게 가지게 한 행위는 명백하게 직권남용 행위라고 판단됩니다.

이에 대해 고소인들은 위에서 언급한 5월 18일자 임시 제직회의 적법성 등에 대한 유권해석을 노회 규칙부에 의뢰한 사실도 있습니다. (증거자료34 : 공문)

마) 교회 자체 마크도 본인이 사전 협의 없이 임의대로 디자인 발주하여 당회에 상정하였고, 당회원들은 현재 교회 규모로 교단마크를 사용하면 되지 추가로 교회마크는 필요 없다고 주장하였지만, 피고소인이 극구 주장하여 당회원들이 타협안으로 본 교회 위치가 한때 신천지본부가 있어 활동이 많은 지역이고

서울중앙교회 등 이단이 많은 곳이라 대외적인 사용에는 교단마크를 사용하고, 대내용에만 새롭게 작성한 교회마크를 사용하기로 2023년 정책당회 결의하였으나, 원칙이 지켜지고 있지 않습니다.

예로, 홈페이지 등 대외적인 부분에도 교회 마크가 사용되고 있어, 당회 석상에서 여러 차례 언급을 했지만, 아직도 홈페이지는 수정하지 않고 있습니다 (증거자료35 : 홈페이지 캡쳐)

바) 2023년 11월 새성전 입당으로 새롭게 등록된 교인들 정보를 당회에 보고 하지 않았고, 당회원들이 수 차례 요구하였으나, 개인정보가 외부로 유출되면 안되기 때문에 아무나 줄 수 없다는 이유로 정보를 공유하지 않아, 새신자들과의 소통이 쉽지 않았습니다, 이로 인하여 제직 임명시에도 이름과 본인이 정확히 확인되지 않아 임명에 많은 시간이 소요 되었습니다

또한, 2024년 7월 새신자들만의 별도의 수련회를 추진하여 당회에서는 지금은 기존 성도와의 원할한 융화가 더 필요한 시기이니 같이 자리하는 수련회를 만들고저 권고하였으나 이에 무슨 이유에서인지 기존에 계획된 전체 수련회 자체를 시행 하지도 않았습니다. (증거자료36 : 2024년7월27일 당회록) (증거자료37 : 2024년10월25일 당회록),

사) 본 교회는 개회이래 매월에 1회 정기 당회를 개최하고 있었는데, 피고소인은 2025년 5월 정기 당회부터 고의적으로 정기당회 개최를 방해하여 개최하고 있지 않습니다. 위 2025년5월18일 임시 제직회에서 언급된 것처럼 2025년 5월 당회는 사전 협의 없이 기존 당회 개최장소인 '중간이레2'가 아니라 본당에서 개최하겠다고 주보 및 예배 광고 시간에 일방적으로 공지하고 방청을 원하는 성도들은 누구나 참석 가능하다고 설명하였습니다. (증거자료38 : 2025년5월25일 주보)

이후에 당 회원들은 예장통합 제93회기 34, 헌법 해석 사례를 들어 당회에서 결정하자고 건의했지만, 그 교회하고는 사례가 다르다며 헌법 해석 자체를 무시했습니다, 당회에 대한 불신감을 모든 성도들에게 가지게 한 이 행위는 명백하게 직권남용 행위라고 판단됩니다. (증거자료39 : 헌법 사례)

이후에 당회가 열리지 않아 처리해야 할 많은 업무가 쌓이고 있어, 2025년 6월 15

일 임시 당회 (박성별목사 사임건/교역자 청빙건/카페운영에 대한 결의건/영상간사 선임건)을 요청하였지만, 당회 결의 없어도 목회 행정의 일환으로 충분히 처리가 가능하고 회의도 날짜를 변경하여 위와 같이 본당에서 개최하자고 계속적으로 주장하고 있습니다.

최근에는 임시 당회를 아래와 같이 개최하자고 요청하였으나, 한 번도 개최되지 않았습니다.

- 취득세 과세에 대한 이의 신청 청구 취하건 (2025.4.2.)
- 오픈커피 의왕점 세무회계 수임해지 취하건 (2025.4.17.)
- 신성커뮤니티교회 방송실 업무대행 계약 취소건 (2025.5.10.)
- 임시제직회 적법성 유권해석 노회 제출건 (2025.5.22.)
- 박성별목사 사임건/교역자 청빙건/카페운영에 대한 결의건/영상간사 선임건 (2025.6.15.) (증거자료40 : 2025년5월22일 임시당회 소집요구서)

아) 세례식과 임직식에 관한 부분도 언급하지 않을 수 없습니다. 피고소인은 세례식을 예배를 마친 후 별도의 순서로 진행하였습니다. 세례식은 기독교인으로서 가장 중요한 의식 중 하나로 많은 성도들에게 축복을 받으며 진행되어야 함에도 불구하고 예배를 마친 후 일부 성도들만이 참여한 가운데 진행되어 의미가 많이 퇴색되게 되었습니다. 이에 당회에서 수차례 조정을 건의하였고, 헌법에 명시된 조항을 건의 하였지만 피고소인의 고집을 꺾지 못하였습니다. 최근 2025년 세례식부터는 정상화되었지만 이전의 행위를 지적하지 않을 수 없습니다. (증거자료41 : 2024년11월3일, 2024년12월25일 주보)

2024년 1월 7일 진행된 임직식도 마찬가지입니다. 예배 후 대부분의 성도가 빠져나간 후 거행된 임직식은 참석한 가족들이 불만을 제기하는 등 은혜롭지 못한 시간이 되어 버리고 말았습니다. (증거자료42 : 2024년1월7일 주보)

이러한 행위는 교회의 질서와 신뢰를 훼손 하였고, 많은 성도들의 마음에 깊은 상처를 남겼습니다.

나. 허위사실 유포 명예훼손 관련

1) 오지은 전도사의 연임하지 못한 부분에 대해서는, 일부 기존 교역자들과의 갈등과 피고소인의 지시로 교회 행정 전반에 대해 재정을 집행하고 그에 대해 연말에 제대로 전표를 처리하지 않아 예결산 제직회를 두 번씩이나 개최하는 일이 있어서 그 책임 등으로 당회에서 정당한 절차와 이유로 사임을 시켰는데도,

피고소인은 제직회 (2025년4월13일) 와 일부 권사들에게 공공연히 장로들이 오지은 전도사를 사적인 감정으로 사임시켰다고 책임을 전가하여 시무장로들의 명예를 훼손하여, 고소인들이 일부러 권사 5명과 대화의 자리를 만들어 실상을 알려드린 일도 있었습니다. (증거43 : 2025년4월13일 제직회 녹취록 발췌본)

2) 2025년5월18일 임시제직회 석상에서도 피고소인은 당회시 장로들과 서로 주고받은 대화 내용을 미리 자료로 준비하여 장로들의 발언을 전후 맥락 없이 발췌·편집하여, 마치 장로들이 재정 권한을 부당하게 제한하고 목회자를 '고용한 사람'처럼 대우한 것처럼 제직회원들에게 언급하였습니다. 또한 특정 장로의 이름을 [illegible]명 거론하며 인사 관련 발언 일부를 공개함으로써, 청중이 장로진을 부정적으로 인식하도록 의도하였습니다.
특히, 당시 부목사 사임 사유를 '장로들의 압박'으로 허위 유포하여, 제직회원들에게 장로진 전체가 목회자를 압박·퇴출시킨 것처럼 오해하게 하였습니다. 이는 단순 개인 비방을 넘어, 교회의 최고 의사결정기구인 당회의 권위와 신뢰를 근본적으로 훼손한 **중대한 명예훼손 행위**입니다.
(증거44 : 2025년5월18일 제직회 녹취록 발췌본)

위와 같은 피고소인의 행위들은, 본 교단 헌법 정신에도 부합하지 않고 정상적인 교회 발전과 부흥을 저해하는 행위임이 명백하다고 판단되어 어쩔 수 없이 이렇게 피고소인을 제소할 수 밖에 없는 상황에 이르게 되었음을 널리 헤량해 주시기 바랍니다.

증 거 서 류

1. 증거서류1 : 신성커뮤니티교회와 오픈커피의 업무협약을 위한 비용 산출내역
2. 증거서류2 : 교회 구내식당 내 휴게음식점(카페) 관련 해당 시설의 설치 운영의 적법성등에 대한 검토
3. 증거서류3 : 오픈카페 프랜차이즈 계약서
4. 증거서류4 : 국민일보 기사
5. 증거서류5 : 지방세 과세 예고서
6. 증거서류6 : 과세전적부심 심사 청구서
7. 증거서류7 : 2024년10월20일 주보 공동체소식
8. 증거서류8 : 과세전적부심 결정 통지
9. 증거서류9 : 2025년1월25일 당회록
10. 증거서류10 : 2025년3월23일 당회록
11. 증거서류11 : 2025년4월5일 임시당회 소집요구서
12. 증거서류12 : 취득세 이의신청 결정 통지
13. 증거서류13 : 2025년3월29일 당회록
14. 증거서류14 : 2025년5월18일 제직회 회의록
15. 증거서류15 : 카페 운영에 관한 보고서
16. 증거서류16 : 2025년6월15일 임시당회 소집요구서
17. 증거서류17 : 2024년9월28일 당회록
18. 증거서류18 : 2025년4월27일 당회록
19. 증거서류19 : 2024년 카페 영업 현황
20. 증거서류20 : 감사위원회 약식 공문
21. 증거서류21 : 해당 영수증
22. 증거서류22 : 2023년12월30일 당회록
23. 증거서류23 : 2025년4월17일 임시당회 소집요구서
24. 증거서류24 : 2024년1월27일 당회록
25. 증거서류25 : 2025년7월13일 제직회 녹취록 발췌본
26. 증거서류26 : 신성교회 도급변경 정산내역서
27. 증거서류27 : 2023년7월9일, 2023년10월1일 주보 향기로운예물
28. 증거서류28 : 사후 제출된 목적헌금 내역 및 입금증

29. 증거서류29 : 2025년4월27일 당회록
30. 증거서류30 : 신성커뮤니티 방송실 업무대행계약서
31. 증거서류31 : 2025년5월10일 임시당회 소집요구서
32. 증거서류32 : 2025년2월23일 당회록
33. 증거서류33 : 재정청구서
34. 증거서류34 : 공문
35. 증거서류35 : 홈페이지 캡쳐
36. 증거서류36 : 2024년7월27일 당회록
37. 증거서류37 : 2024년10월25일 당회록
38. 증거서류38 : 2025년5월25일 주보
39. 증거서류39 : 헌법 사례
40. 증거서류40 : 2025년5월22일 임시당회 소집요구서
41. 증거서류41 : 2024년11월3일, 2024년12월25일 주보
42. 증거서류42 : 2024년1월7일 주보
43. 증거서류43 : 2025년4월13일 제직회 녹취록 발췌본
44. 증거서류44 : 2025년5월18일 제직회 녹취록 발췌본

첨부 : 재판비용 예납영수증 사본

위와 같이 고소(고발)를 하오니 처벌하여 주시기 바랍니다.

2025년 8월 28일

고소인(고발인) 차 기 성 ㊞

정 용 진 ㊞

최 종 일 ㊞

김 성 동 ㊞

김 철 수 ㊞